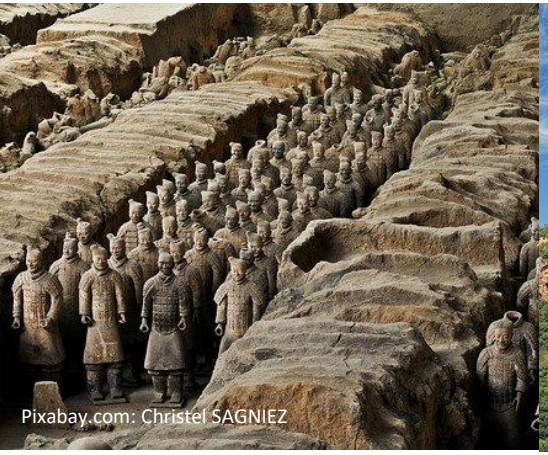
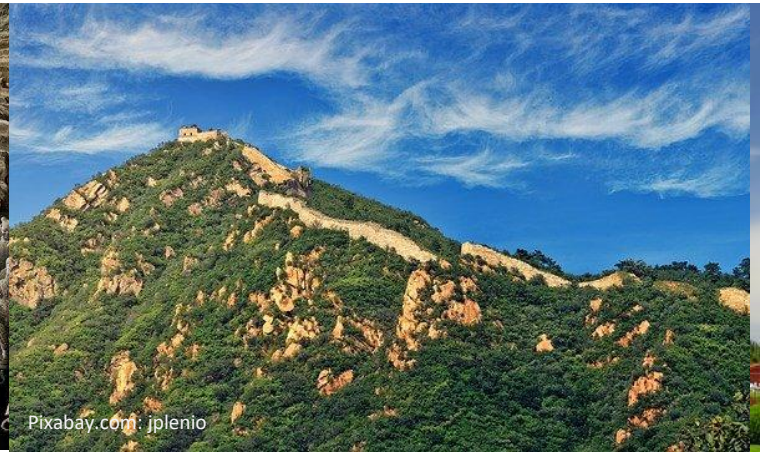
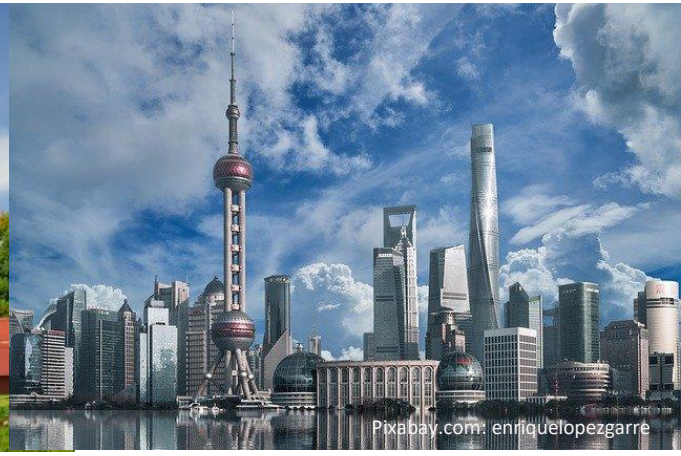

Pixabay.com: Christel SAGNIEZ


Pixabay.com: jplenio


Pixabay.com: Peggy / Marco Lachmann-Anke

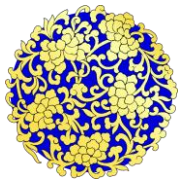

Pixabay.com: enriquelopezgarre

中国概况

Chinastudien: NVK (3. Semester)

Chinastudien – 中国概况

1. Einführung – Datenvalidität am Beispiel Staatsverschuldung (1.10.2025)
2. Staatsgebiet: Wirtschaftsgeographie (8.10.2025)
3. Staatsgebiet: Administrative Gliederung (15.10.2025)
4. Staatsvolk: Bevölkerung (22.10.2025)
5. Theoretische Grundlagen Politikwissenschaften und methodisches Vorgehen bei wissenschaftlichen Arbeiten (29.10.2025)
6. Politisches System: Die Kommunistische Partei Chinas (5.11.2025)
7. Staatsaufbau: Nationaler Volkskongress (12.11.2025)
8. Staatsaufbau: Zentralregierung (19.11.2025)
9. Staatsaufbau: Lokale Regierungen; Politische Konsultativkonferenz (26.11.2025)
10. Politik: Neues Normal und Made in China 2025 (3.12.2025)
11. Zivilgesellschaft – Pressezensur - Social Credit System (10.12.2025)
12. Politik Taiwans (17.12.2025)



KPCh - 中共 Zhōnggòng



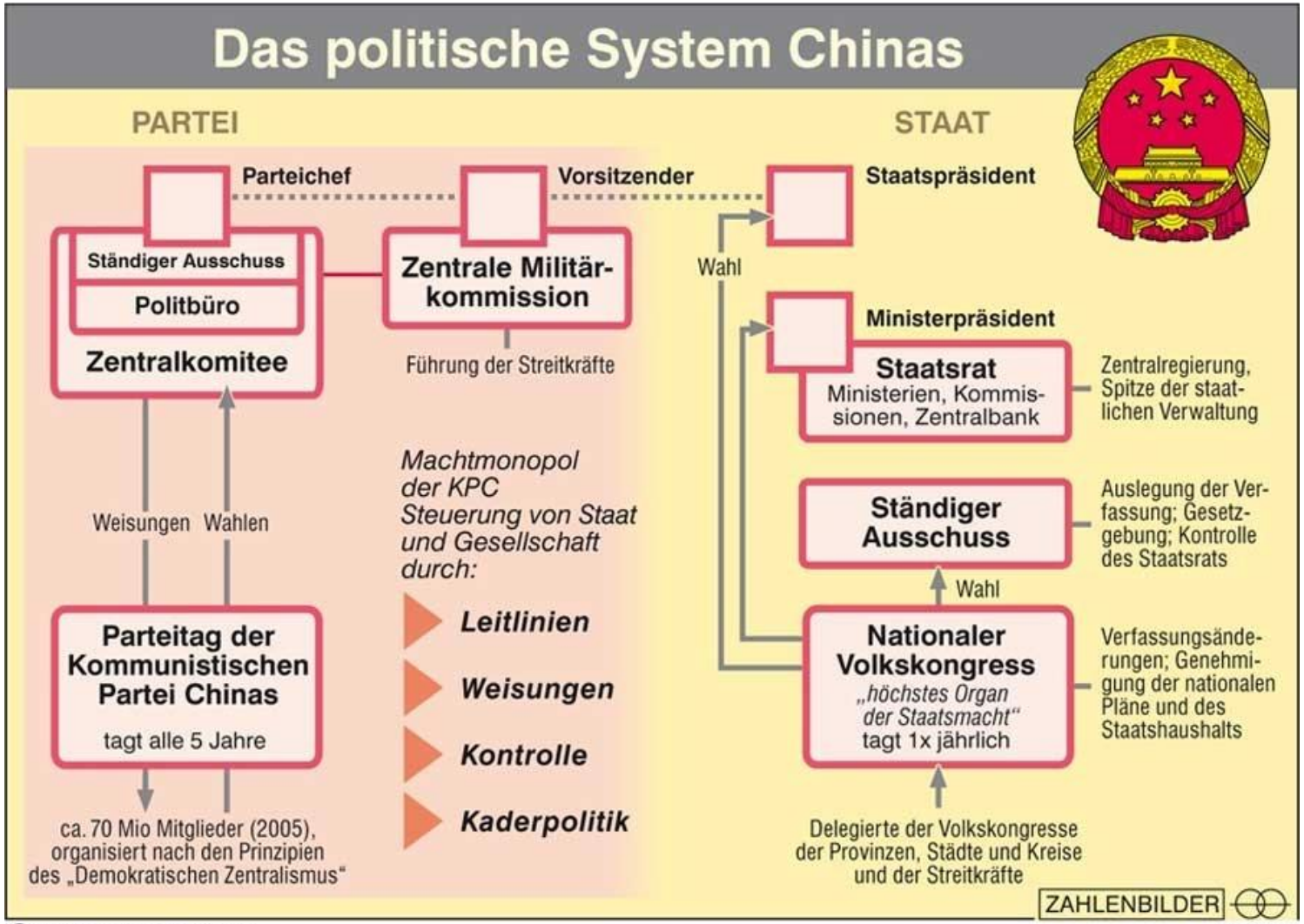
https://www.youtube.com/watch?v=Uzn8f38sw90

KPCh - 中共 Zhōnggòng



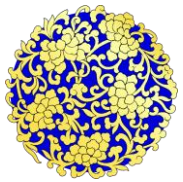
https://www.youtube.com/watch?v=CbedG2j8fmY

Der Staatsapparat



Volksrepublik China – 中华人民共和国

- Verfassung
- Staatsorgane
- Staatssymbole



Rote Fahne – 红旗 Hóngqí



Nationalwappen – 国徽 guóhuī



天安门

Tiān'ānmén

Tor des Himmlischen Friedens

Marsch der Freiwilligen – 义勇军进行曲 Yìyǒngjūn jìnxíngqǔ

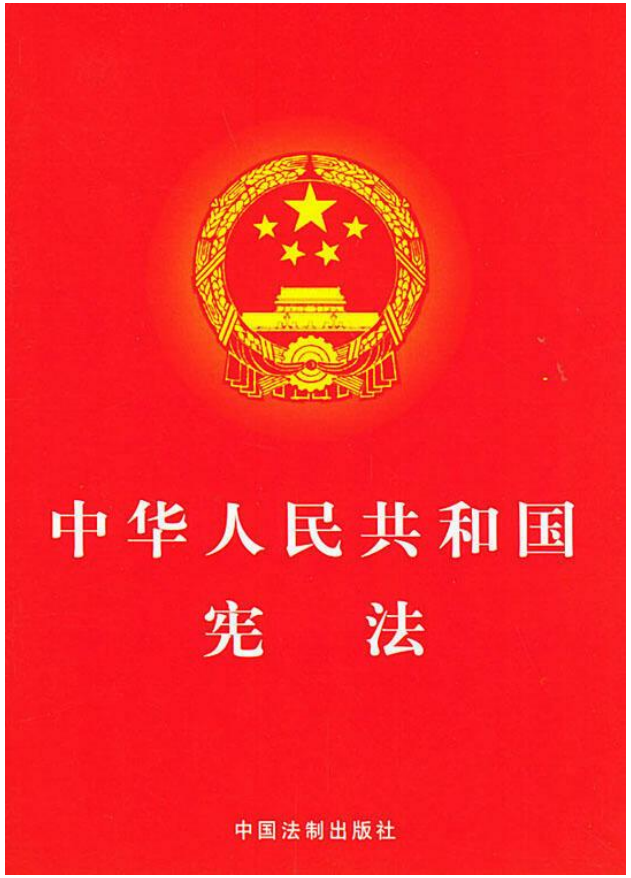


Verfassung


1787
Erste moderne (aufgeklärte) Verfassung
PAUL GIAMATTI
LAURA LINNEY
JOHN ADAMS
BASED ON THE PULITZER PRIZE-WINNING BOOK
PART 1 JOIN OR DIE
PART 2 INDEPENDENCE
Plus Bonus Features

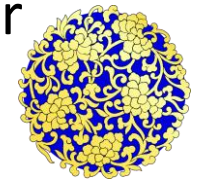
Verfassung – 宪法 xiànfǎ

- Erste Verfassung: 1954
- Neue Verfassung: 1975
- Derzeitige: 1982
- Änderungen: 1988, 93, 99, 2004, 2018



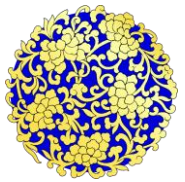
Verfassung: Grundrechte – 基本权利 jīběn quánlì

- Nach Art. 33-56 (Kapitel II der Verfassung von 1982) besitzen alle Bürger der Volksrepublik folgende Grundrechte und Grundpflichten:
  - Gleichheit vor dem Recht
  - Aktives und passives Wahlrecht
  - Freiheit der Rede, der Publikation, der Versammlung, der Vereinigung, der Durchführung von Straßenumzügen und Demonstrationen
  - Glaubensfreiheit
  - Freiheit der Person
  - Persönliche Würde
  - Unverletzlichkeit der Wohnung
  - Korrespondenzfreiheit
  - Freiheit zur Äußerung von Kritik, Vorschläge, Anrufung, Anklage sowie Anzeige gegenüber Staatsorgan oder Staatsfunktionär, Recht auf Schadensersatz infolge der Verletzung der Bürgerrechte durch Staatsorgane oder Staatsfunktionäre



Verfassung: Grundrechte

- Nach Art. 33-56 (Kapitel II der Verfassung von 1982) besitzen alle Bürger der Volksrepublik folgende Grundrechte und Grundpflichten:
  - Recht und Pflicht zu arbeiten
  - Recht auf Erholung
  - Rente und Sozialversicherung
  - Ausbildung
  - Freiheit zur wissenschaftlichen Forschung, zum literarischen und künstlerischen Schaffen und zu anderen kulturellen Betätigungen
  - Gleichheit von Mann und Frau
  - Schutz für Ehe, Familie, Mutter und Kind, Pflicht zur Familienplanung, Erziehung und Unterhalt
  - Sicherung der Einheit des Landes und Geschlossenheit aller Nationalitäten
  - Verteidigung des Staates, Militärdienst
  - Entrichtung von Steuern



Verfassung – 宪法 xiànfǎ

„Die Grundelemente des chinesischen Staates gleichen denen der einstigen Sowjetunion. Gewaltenteilung und gegenseitige Kontrolle gibt es nicht.

Die politische Führungsrolle der Kommunistischen Partei, umfassende Durchgriffsbefugnisse der Zentralregierung gegenüber regionalen Führungen, die Gewaltenkonzentration (im Gegensatz zur Gewaltenteilung und wechselseitigen Kontrolle zwischen Exekutive, Legislative und Judikative in demokratischen Verfassungsstaaten) und die Unterordnung individueller Rechte unter kollektive Interessen sind bis heute Kernprinzipien der Verfassungsordnung.“

(Sebastian Heilmann: https://www.faz.net/aktuell/politik/china-spezial/politisches-system/staat-und-verwaltung-anweisungen-kommen-von-oben-1543611.html)

Verfassung – 宪法 xiànfǎ

„In Art. 1 der geltenden Verfassung heißt es: „Die Volksrepublik China ist ein sozialistischer Staat unter der Demokratischen Diktatur des Volkes, der von der Arbeiterklasse geführt wird und auf dem Bündnis der Arbeiter und Bauern beruht … Die Sabotage des sozialistischen Systems ist jeder Organisation oder jedem Individuum verboten".

Das politische Institutionengefüge wurde durch keine der bisherigen Verfassungsänderungen grundsätzlich angetastet. Der politische Führungsanspruch der KPCh, der auch in der Präambel der Staatsverfassung hervorgehoben wird, bleibt das entscheidende Hindernis für die Einführung effektiver rechtsstaatlicher Mechanismen der Machtbegrenzung. "

(Sebastian Heilmann: https://www.faz.net/aktuell/politik/china-spezial/politisches-system/staat-und-verwaltung-anweisungen-kommen-von-oben-1543611.html)

Verfassung – 宪法 xiànfǎ

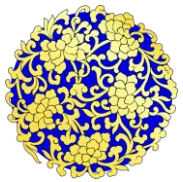
„Laut Verfassung „oberstes Organ der Staatsmacht" und Gesetzgebungsorgan ist der Nationale Volkskongress (NVK), der unter anderem zuständig ist für Verfassungsänderungen (mit Zwei-Drittel-Mehrheit), Ausarbeitung und Änderung von grundlegenden Gesetzen, Wahl und Abberufung der wichtigsten Mitglieder der Staatsorgane sowie Prüfung und Bestätigung des Staatshaushaltes."

(Sebastian Heilmann: https://www.faz.net/aktuell/politik/china-spezial/politisches-system/staat-und-verwaltung-anweisungen-kommen-von-oben-1543611.html)

Verfassung – 宪法 xiànfǎ

„Da der Generalsekretär der KPCh („Nummer 1“ in der Parteihierarchie und damit der mächtigste chinesische Politiker) seit 1993 zugleich auch Staatspräsident ist, hat dieses Amt ein größeres Gewicht erlangt.“

(Sebastian Heilmann: https://www.faz.net/aktuell/politik/china-spezial/politisches-system/staat-und-verwaltung-anweisungen-kommen-von-oben-1543611.html)



Verfassung – 宪法 xiànfǎ

„Die Kandidaten für alle ranghohen Regierungsämter werden von Gremien der KPCh ausgewählt und benannt; der Nationale Volkskongress (NVK) stimmt über die Ernennung der wichtigsten Amtsträger ab.“

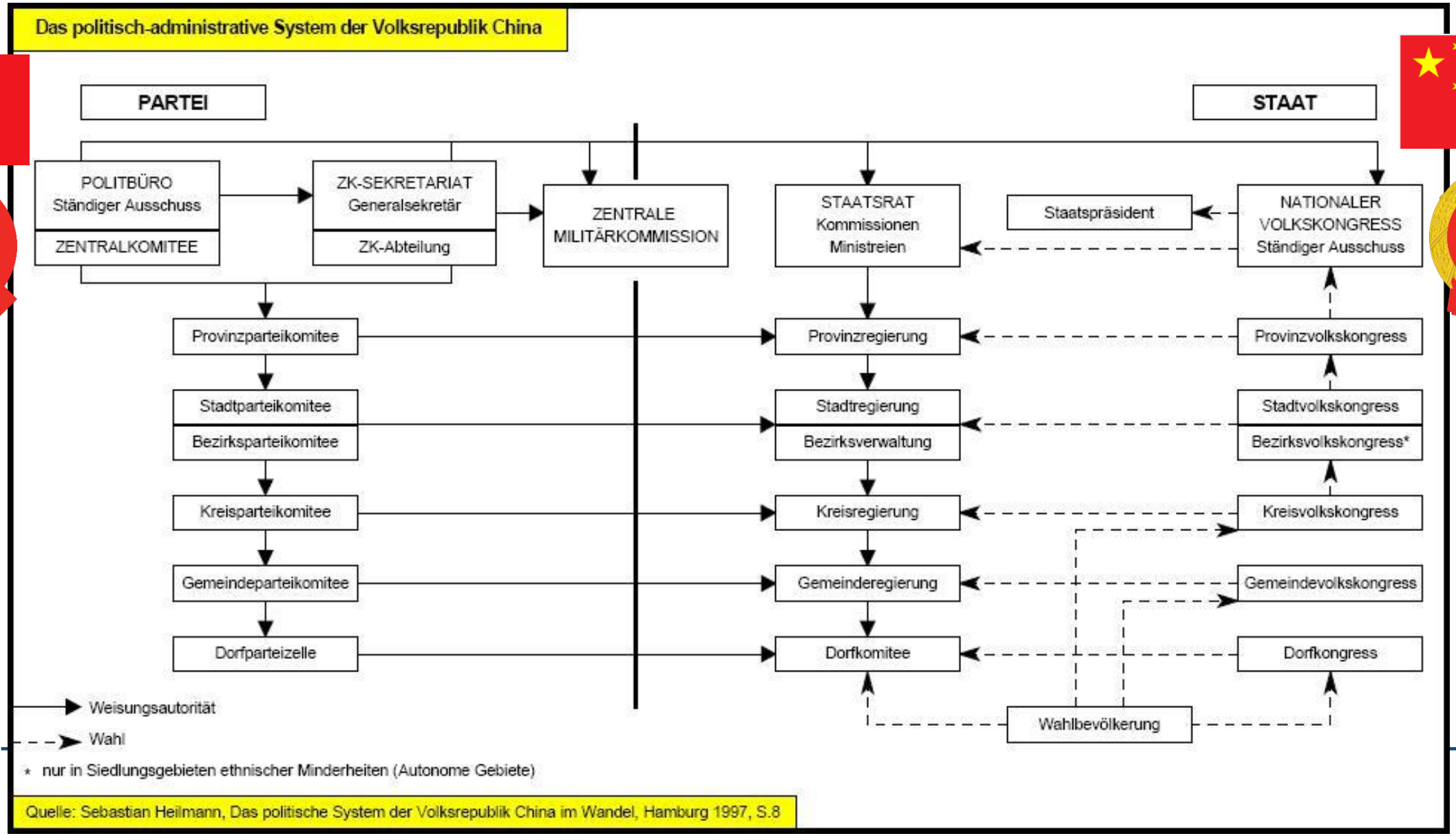
(Sebastian Heilmann: https://www.faz.net/aktuell/politik/china-spezial/politisches-system/staat-und-verwaltung-anweisungen-kommen-von-oben-1543611.html)

Verfassung – 宪法 xiànfǎ

„Lokale Volkskongresse und Volksregierungen aller Ebenen sind die örtlichen Organe der Staatsmacht und haben auf der jeweiligen Verwaltungsebene Kompetenzen, die im Wesentlichen mit denen des NVK auf nationaler Ebene korrespondieren. Nur die Delegierten der Volkskongresse auf Kreis- und Gemeindeebene werden direkt gewählt. Der einheitsstaatliche Charakter der Volksrepublik wird in der Verfassung deutlich formuliert: Die lokalen Volksregierungen aller Ebenen „sind den Organen der Staatsverwaltung der nächsthöheren Ebenen verantwortlich und rechenschaftspflichtig" und sind Organe der Staatsverwaltung „unter der einheitlichen Führung des Staatsrates". Die Zentralregierung kann „nicht angemessene Entscheidungen" lokaler Organe der Staatsverwaltung annullieren."

(Sebastian Heilmann: https://www.faz.net/aktuell/politik/china-spezial/politisches-system/staat-und-verwaltung-anweisungen-kommen-von-oben-1543611.html)

Staatsorgane – 国家机关 guójiā jīguān



NVK – 人大 Réndà

Nationaler **V**olks**k**ongress

Ständiger Ausschuss des **NVK**

Vorsitzendenkonferenz

Sonderkommissionen	Arbeitsorgane	Kommission der Abgeordneten-qualifikations-überprüfung

Sonderausschüsse – 专门委员会 Zhuānmén wěiyuánhuì

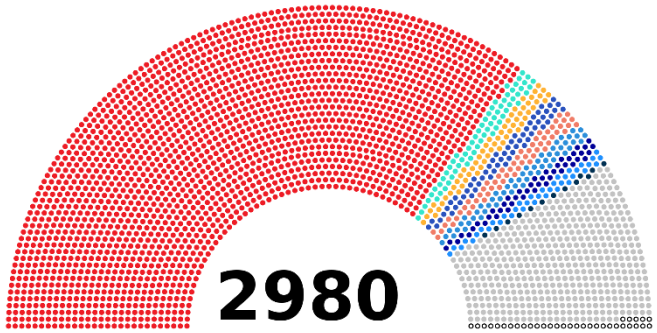
- Ethnien-Ausschuss 民族委员会 Mínzú wěiyuánhuì
- Legislativ-Ausschuss 法律委员会 Fǎlǜ wěiyuánhuì
- Justiz-Ausschuss 内务司法委员会 Nèiwù sīfǎ wěiyuánhuì
- Finanz- und Wirtschaftsausschuss 财政经济委员会 Cáizhèng jīngjì wěiyuánhuì
- Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten 外事委员会 Wàishì wěiyuánhuì
- Ausschuss für Auslandschinesen 华侨 Huáqiáo wěiyuánhuì
- Ausschuss für Umwelt- und Ressourcenschutz 环境与资源保护委员会 Huánjìng yǔ zīyuán bǎohù wěiyuánhuì
- Ausschuss für Landwirtschaft und Dörfer 农业与农村委员会 Nóngyè yǔ nóngcūn wěiyuánhuì
- Ausschuss für Erziehung, Wissenschaft, Kultur und Hygiene 教科文卫委员会 Jiàokē wénwèi wěiyuánhuì

NVK – 人大 Réndà

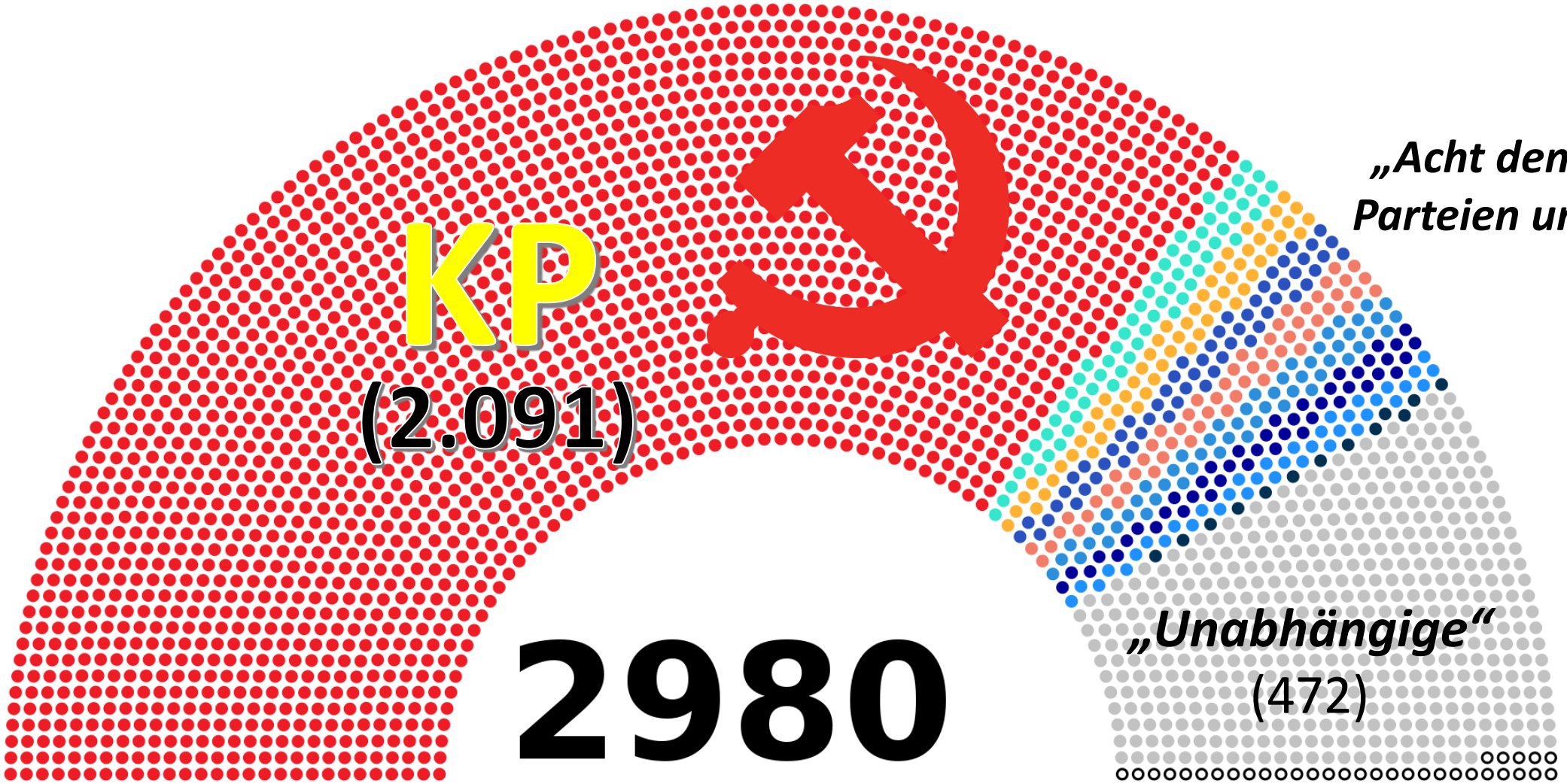
全国人民代表大会

Quánguó Rénmín Dàibiǎo Dàhuì

- Der **Nationale Volkskongress** ist das chinesische Parlament
- Neben der Kommunistischen Partei sind dort kleinere Blockparteien der Nationalen Front, die sogenannten "*Acht demokratischen Parteien und Gruppen*“ (八个民主党派 bā gè mínzhǔ dǎngpài) vertreten



Volkskongress – 人大 Réndà



„Acht demokratische Parteien und Gruppen“

Demokratische Parteien – 民主党派 Mínzhǔ dǎngpài

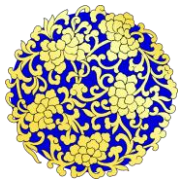
- 1 中国国民党革命委员会 – **Revolutionary Committee of the Chinese Kuomintang**
- **2** 中国农工民主党 – **Chinese Peasants' and Workers' Democratic Party**
- **3** 中国民主同盟 – **China Democratic League**
- **4** 中国民主建国会 – **China Democratic National Construction Association**
- **5** 中国民主促进会 – **China Association for Promoting Democracy**
- **6** 九三学社 – **Jiusan Society**

Insgesamt 8: Nicht vertreten: China Zhi Gong Dang, Taiwan Democratic Self-Government League

Volkskongress – 人大 Réndà

Der Nationale Volkskongress wählt auf Vorschlag des Nationalen Parteikongresses der Kommunistischen Partei:

- den Staatspräsidenten der Volksrepublik China (国家主席 Guójiā Zhǔxí)
- die Zentrale Militärkommission (中央军事委员会 Zhōngyāng Jūnshì Wěiyuánhuì)
- den Obersten Volksgerichtshof (最高人民法院 Zuìgāo Rénmín Fǎyuàn)
- die Oberste Staatsanwaltschaft (最高检察院 Zuìgāo Jiǎncháyuàn) und
- den Staatsrat, die Zentralregierung (国务院 Guówùyuàn).



Volkskongress – 人大 Réndà

Wie die Parteileitung hat auch der Volkskongress einen *„Ständigen Ausschuss“* (全国人民代表大会常务委员会 Quánguó Rénmín Dàibiǎo Dàhuì Chángwù Wěiyuánhuì)

- Dessen 161 Mitglieder tagen sechsmal im Jahr
- Der Vorsitzende steht in der Protokollarischen Rangordnung der Volksrepublik an dritthöchster Stelle
- Er hat das Vorschlagsrecht für Regierungsämter

Volkskongress – 人大 Réndà



Jahrestagung des Nationalen Volkskongresses (Foto: Wikimedia)

Große Halle des Volkes - 人民大会堂 Rénmín Dàhuìtáng





Der Nationale Volkskongress tagt in der Großen Halle an der Westseite des Tian’anmen-Platzes.
(Foto: Wikimedia)

Volkskongress – 人大 Réndà

Tagungsrhythmus und Tagungsnummerierung

- 5-jährlich neue „Legislatur“ – Gesetzgebungsperiode
- Jährlich eine (!) Plenartagung – Anfang März
- Letzte Tagung März 2024
- Erster NVK, erste Tagung: September 1954
- alle 5 Jahre weiter
- 13. Volkskongress

Grundsätze der Verfassung: Staat, Partei und Bürger

- In der Verfassung von 1982 wird der Demokratische Zentralismus unter drei Aspekten betrachtet, nämlich Demokratische Wahlen, Gewaltenkonzentration und Vertikaler Zentralismus
- Art. 3 Abs. 2 der Verfassung von 1982:

  „Der Nationale Volkskongress und die lokalen Volkskongresse der verschiedenen Ebenen werden durch demokratische Wahlen gebildet, sind dem Volk verantwortlich und stehen unter seiner Aufsicht"
- Während die Abgeordneten der Volkskongresse der Kreis- und Gemeindeebenen von den Wählern direkt gewählt werden, werden die Abgeordneten der Volkskongresse von der Kreisebene aufwärts indirekt gewählt
- **Deng Xiaoping hoffte, dass Wahlen in der Mitte des 21. Jahrhunderts verwirklicht werden können**

Volkskongress – 人大 Réndà

我反对，一个人大代表的参政传奇

Wǒ fǎn duì, yī gè rén dà dài biǎo de cān zhèng chuán qí

Book about first independent election candidate is banned

Ting Shi

Saturday, 11 August, 2012, 10:

Propaganda department cracks down on biography of democracy pioneer

A biography about China's first independent candidate for legislative election has been banned and removed from bookshelves less than two months after it was published, it was revealed yesterday.

The Hainan Publication House, which published I Oppose - A Political Career of a People's Congress Delegate in late October, was on Friday ordered by the Communist Party's propaganda department to pull all copies in circulation and freeze those in stock, according to Xia Bei , editor of the book.

SHARE

0 Like 0 +1

in Share 0 Tweet

0 0



Volkskongress – 人大 Réndà



Tagesordnung (März 2008)

1. Bericht über die Arbeit der Regierung
2. Bericht über die wirtschaftliche und gesellschaftliche Entwicklung 2007 und die Planung für 2008, Genehmigung
3. Erwägung und Genehmigung des Etats der Zentral- und Lokalregierungen 2007, Entscheidung zum Zentral-Etat 2008
4. Bericht des Vorsitzenden des Ständigen Ausschusses des NVK über dessen Arbeit
5. Bericht des Vorsitzenden des Obersten Volksgerichtes über die Arbeit des Gerichtes
6. Bericht des Obersten Staatsanwaltes über die Arbeit der Staatsanwaltschaft

Volkskongress – 人大 Réndà

赞成票 zàn chéng piào — dafür

反对票 fǎn duì piào — dagegen

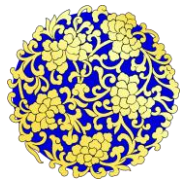
弃权票 qì quán piào — enthalten



einer hat den Abstimmungsknopf nicht gedrückt

Gesetzgebungsverfahren formeller Gesetze

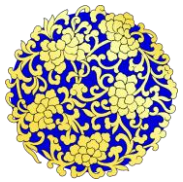
- Verfassungsänderungen müssen mit einer Zweidrittelmehrheit aller Abgeordneten des NVK und Gesetze mit einer einfachen Mehrheit gemäß Art. 64 der Verfassung angenommen werden
- Gesetze, deren Verabschiedung fraglich ist, werden nicht auf die Tagesordnung gesetzt, so dass garantiert ist, dass alle zur Verabschiedung vorgelegten Gesetze angenommen werden
- Verfahren durch den NVK und seinen Ständigen Ausschuss von ausländischen Wissenschaftlern als „Gummistempel-Machinerie" bezeichnet, da die vom Politbüro genehmigten Gesetzesentwürfe widerspruchslos angenommen würden
- Aber auch Widerstand möglich, wie z. B. bei der Verabschiedung des Plans zum Drei-Schluchten-Staudamm



Staatspräsident – 国家主席 Guójiā zhǔxí

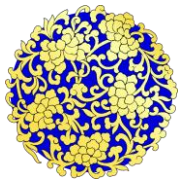
Der Staatspräsident wird vom Volkskongress gewählt:

- ✓Er unterzeichnet alle Gesetze, die der Volkskongress verabschiedet.
- ✓Er ernennt den Ministerpräsidenten, den Vizeministerpräsidenten und alle Staatsräte.
- ✓Er hält ein Gnadenbefugnis inne
- ✓Er darf den Ausnahme- und den Kriegszustand verhängen.
- ✓Er kann Minister und Botschafter ernennen und abberufen.



Aufsichtsfunktion des NVK

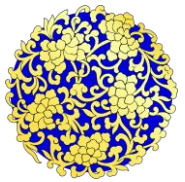
- Chinesische Verfassung legt keine Gewaltenteilung fest
- Zwar werden dem NVK, dem Staatsrat und dem Obersten Volksgericht jeweils die Aufgaben und Funktionen der Legislative, Exekutive und Judikative zugewiesen
- Drei Gewalten werden nicht klar voneinander getrennt, worin eine konkrete Realisierung der politischen Idee gesehen wird, dass das Volk allein den Staat führen soll
- Daher fungiert der Ständige Ausschuss des NVK als Aufsichtsorgan, der gemäß Art. 67 der Verfassung Durchführung der Verfassung überprüft sowie Arbeit des Staatsrats, der Zentralen Militärkommission, des Obersten Volksgerichts und der Obersten Volksstaatsanwaltschaft überwacht



Aufsicht über Gesetzesdurchführung

Weitere Aufgabe des Ständigen Ausschusses des NVK:

- Überwachung der Gesetzesimplementierung
- Inspektionsreisen als Überwachungstätigkeit
- Überwachungsaktivitäten nicht geregelt, sondern folgen Gewohnheitsrecht
- Inspektionsreisen und die zu inspizierenden Gesetze werden ein Jahr im voraus vom Ständigen Ausschuss des NVK und speziellen Ausschüssen festgelegt
- Die zu untersuchenden Behörden werden nach Bekanntgabe des Überprüfungsplans informiert
- Gruppe der Inspekteure wird aus genannten Ausschüssen rekrutiert, normalerweise nicht mehr als sieben Personen



Aufsicht über Gesetzesdurchführung

- Inspektionen dienen Überprüfung der Rechtsumsetzung und erst in zweiter Linie der Beseitigung von Rechtskollisionen
- Nur 10 bis 20 % der Gesetze werden überhaupt angewendet
- Schwere Rechtsverstöße sind Vorsitzendenkonferenz des Ständigen Ausschusses des NVK zu melden
- Diese beauftragen Gruppe zu ermitteln
- Praxis: Versuch dieser Inspektoren Kompromisse mit den lokalen Behörden zu erzielen, ohne offene Kritik oder direkte Maßnahmen
- Fristensetzung zur Lösung des Problems
- Konkrete Rechtsfolgen nicht vorgesehen
- Effizienz dieser Inspektionen fraglich